

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее Политика) разработана во исполнение части 2 статьи 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее Закон № 152-ФЗ). Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению их безопасности, принимаемые Оператором.

1.2. Оператором персональных данных является Сорокина Олеся Викторовна, физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», ИНН 774346670271.

1.3. Обращения по вопросам обработки персональных данных направляются Оператору по адресу электронной почты proverka-rest@yandex.ru. Телефон Оператора +7 (993) 483-96-48.

1.4. Политика является общедоступным документом. Действующая редакция Политики размещается в свободном доступе по адресу <https://proverkarest.ru/privacy/>. Ссылка на Политику размещается в нижней части каждой страницы сайта и рядом с каждой формой, посредством которой осуществляется сбор персональных данных.

1.5. Политика применяется ко всем персональным данным, которые Оператор получает и обрабатывает с использованием средств автоматизации и без использования таких средств.

1.6. Термины, используемые в Политике, применяются в значениях, установленных статьёй 3 Закона № 152-ФЗ.

1.7. Политика не заменяет согласия субъектов персональных данных. Согласия оформляются отдельно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Категории субъектов и обрабатываемых персональных данных

2.1. Оператор обрабатывает персональные данные лиц, направивших заявку или обращение посредством формы сайта, лиц, обратившихся к Оператору по телефону, электронной почте или в мессенджерах, а также представителей заказчиков, контрагентов и потенциальных заказчиков, являющихся физическими лицами.

2.2. При направлении заявки посредством формы сайта Оператор обрабатывает имя субъекта персональных данных, номер телефона, наименование ресторана или иной организации, содержание комментария, а также иные сведения, сообщённые субъектом персональных данных по собственной инициативе.

2.3. В целях подтверждения факта получения согласия Оператор обрабатывает дату и время направления формы, адрес страницы, с которой направлена форма, сетевой адрес (IP-адрес)

устройства. Указанные сведения передаются в тексте электронного письма, формируемого при отправке формы, и отдельно не накапливаются.

2.4. При обращении по телефону, электронной почте или в мессенджерах Оператор обрабатывает имя субъекта персональных данных, номер телефона, адрес электронной почты, имя пользователя в мессенджере и содержание обращения.

2.5. При подготовке, заключении и исполнении договоров Оператор обрабатывает фамилию, имя, отчество, должность и место работы, номер телефона, адрес электронной почты, сведения о полномочиях представителя, а также сведения о произведённых расчётах в объёме, необходимом для формирования чека в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

2.6. Отдельную категорию составляют персональные данные физических лиц, изображения которых зафиксированы системами видеонаблюдения заказчиков. Такие данные обрабатываются в порядке, установленном разделом 6 Политики.

2.7. Оператор не запрашивает и не собирает специальные категории персональных данных, биометрические персональные данные и сведения о судимости. Оператор не осуществляет целенаправленный сбор персональных данных несовершеннолетних.

2.8. Оператор вправе удалить без дальнейшей обработки сведения, направленные субъектом персональных данных по собственной инициативе, если такие сведения не требуются для достижения заявленных целей обработки.

3. Цели обработки персональных данных

3.1. Оператор обрабатывает персональные данные в следующих целях.

3.1.1. Приём и рассмотрение обращений и заявок, осуществление обратной связи, консультирование по услугам, подготовка коммерческого предложения и предварительная оценка объёма работ.

3.1.2. Подготовка, заключение и исполнение договоров возмездного оказания услуг, ведение деловой переписки, осуществление расчётов и формирование чеков в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

3.1.3. Оказание услуг по анализу записей систем видеонаблюдения заказчиков (далее услуги видеоаудита) и подготовка отчётов для заказчика.

3.1.4. Подтверждение факта получения согласия, рассмотрение обращений и претензий, исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2. Оператор не направляет рекламные и информационные сообщения без отдельного согласия субъекта персональных данных, оформленного в соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

4. Правовые основания обработки персональных данных

4.1. Оператор обрабатывает персональные данные на следующих правовых основаниях.

4.1.1. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (пункт 1 части 1 статьи 6 Закона № 152-ФЗ).

4.1.2. Необходимость обработки для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных (пункт 5 части 1 статьи 6 Закона № 152-ФЗ).

4.1.3. Необходимость исполнения обязанностей, возложенных на Оператора законодательством Российской Федерации (пункт 2 части 1 статьи 6 Закона № 152-ФЗ).

4.1.4. Необходимость осуществления прав и законных интересов Оператора при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных (пункт 7 части 1 статьи 6 Закона № 152-ФЗ).

4.1.5. Поручение на обработку персональных данных, предоставленное Оператору заказчиком, являющимся оператором соответствующих персональных данных (часть 3 статьи 6 Закона № 152-ФЗ).

4.2. Согласие субъекта персональных данных предоставляется свободно, своей волей и в своём интересе. Согласие является конкретным, предметным, информированным, сознательным и однозначным и оформляется в форме, позволяющей подтвердить факт его получения (часть 1 статьи 9 Закона № 152-ФЗ).

5. Порядок получения согласия и условия обработки

5.1. Согласие на обработку персональных данных предоставляется путём проставления субъектом персональных данных отметки в поле, расположенном под формой сайта, и последующего направления формы. Указанное поле по умолчанию не заполнено. Кнопка отправки формы не активна до проставления отметки.

5.2. Оператор не применяет формулировки, при которых молчание, бездействие или продолжение использования сайта признаются согласием на обработку персональных данных.

5.3. Факт предоставления согласия фиксируется Оператором в объёме сведений, указанных в пункте 2.3 Политики.

5.4. Сведения, направленные посредством формы сайта, поступают на адрес электронной почты Оператора и не сохраняются в базе данных сайта.

5.5. Сервисы веб-аналитики и пиксели рекламных систем на сайте не используются. Аналитические и рекламные файлы cookie не устанавливаются. Оператор самостоятельно не ведёт журналы посещений сайта и не использует их для целей, указанных в разделе 3

Политики. Журналы, формируемые хостинг-провайдером в технических целях, находятся в его ведении.

5.6. Отказ от предоставления согласия или непредоставление персональных данных, необходимых для рассмотрения обращения, влечёт невозможность его рассмотрения.

5.7. Оператор не осуществляет распространение персональных данных без отдельного согласия субъекта персональных данных, оформленного в соответствии со статьёй 10.1 Закона № 152-ФЗ.

5.8. Оператор не размещает на сайте, в рекламных и презентационных материалах изображения физических лиц, полученные из записей систем видеонаблюдения заказчиков, а также иные материалы, позволяющие определить конкретное физическое лицо. Размещение таких материалов допускается только в случаях, предусмотренных статьёй 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. Обработка персональных данных по поручению заказчиков

6.1. При оказании услуг видеоаудита Оператор действует как лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению заказчика на основании части 3 статьи 6 Закона № 152-ФЗ. Оператором в отношении персональных данных, содержащихся в записях систем видеонаблюдения заказчика, является заказчик.

6.2. Обработка осуществляется на основании договора с заказчиком, содержащего поручение на обработку персональных данных. Договор определяет перечень действий с персональными данными, цели и срок обработки, обязанность соблюдать конфиденциальность и требования к защите персональных данных в соответствии со статьёй 19 Закона № 152-ФЗ.

6.3. Изображения физических лиц обрабатываются без цели установления личности конкретного лица. Средства биометрической идентификации, включая технологии распознавания лиц, не применяются.

6.4. Оператор не определяет цели обработки таких персональных данных, не использует их в собственных целях и не передаёт третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.5. Срок хранения материалов устанавливается договором с заказчиком. При отсутствии такого условия срок хранения составляет не более 30 (тридцати) календарных дней с даты передачи заказчику отчёта, после чего материалы подлежат уничтожению.

6.6. Договор с заказчиком возлагает на заказчика обязанности по обеспечению наличия правовых оснований для осуществления видеонаблюдения, информированию работников о применении систем видеонаблюдения и о передаче записей Оператору, а также по соблюдению требований статей 86, 87 и 88 Трудового кодекса Российской Федерации.

6.7. Договор с заказчиком определяет порядок действий сторон при выявлении инцидентов, повлёкших неправомерную передачу персональных данных, включая порядок уведомления заказчика и уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.

7. Передача персональных данных третьим лицам

7.1. Оператор не осуществляет продажу персональных данных и не передаёт их третьим лицам для осуществления такими лицами самостоятельной рекламной деятельности.

7.2. Доступ к персональным данным предоставляется в объёме, необходимом для достижения целей обработки, хостинг-провайдеру сайта, поставщику сервиса электронной почты, лицу, осуществляющему техническую поддержку сайта, а также государственным органам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.3. Лица, осуществляющие обработку персональных данных по поручению Оператора, обязаны соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать их безопасность.

8. Локализация и трансграничная передача

8.1. При сборе персональных данных граждан Российской Федерации Оператор обеспечивает запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение и извлечение таких персональных данных с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации (часть 5 статьи 18 Закона № 152-ФЗ).

8.2. Сайт и сервис электронной почты, используемые Оператором, размещаются на технических средствах, расположенных на территории Российской Федерации.

8.3. Оператор не осуществляет трансграничную передачу персональных данных.

8.4. Основными каналами связи Оператора являются телефон и электронная почта. При обращении субъекта персональных данных посредством мессенджера обмен сообщениями осуществляется в выбранном субъектом персональных данных сервисе. Условия обработки данных в таком сервисе определяются его владельцем.

9. Сроки обработки и уничтожение персональных данных

9.1. Оператор обрабатывает персональные данные не дольше, чем этого требуют цели обработки, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации или договором. Сроки обработки приведены в таблице.

Категория данных	Срок обработки
Данные, полученные посредством формы сайта и иных каналов связи	До завершения рассмотрения обращения. Далее 1 (один) год в целях подтверждения факта обращения и защиты прав и законных интересов Оператора
Данные, связанные с	В течение срока действия договора и последующих

Категория данных	Срок обработки
подготовкой, заключением и исполнением договоров	сроков хранения документов, установленных законодательством Российской Федерации
Сведения, подтверждающие факт получения согласия	1 (один) год после прекращения обработки соответствующих персональных данных
Материалы, обрабатываемые по поручению заказчиков	В соответствии с пунктом 6.5 Политики

9.2. По достижении целей обработки, истечении срока хранения или в случае отзыва согласия персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию. Обработка продолжается только при наличии у Оператора иных законных оснований.

9.3. Субъект персональных данных вправе в любой момент отозвать согласие на обработку персональных данных, направив обращение по адресу электронной почты proverka-rest@yandex.ru.

9.4. При отзыве согласия Оператор прекращает обработку персональных данных и уничтожает их в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления отзыва, если отсутствуют иные законные основания для продолжения обработки (часть 5 статьи 21 Закона № 152-ФЗ).

10. Права субъекта персональных данных и порядок обращения к Оператору

10.1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в объеме, предусмотренном частью 7 статьи 14 Закона № 152-ФЗ.

10.2. Субъект персональных данных вправе требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.

10.3. Субъект персональных данных вправе отозвать согласие на обработку персональных данных, возражать против обработки персональных данных в целях продвижения товаров, работ и услуг на рынке, а также обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных либо в судебном порядке.

10.4. Обращения и запросы направляются по адресу электронной почты proverka-rest@yandex.ru. Запрос должен содержать сведения, предусмотренные частью 3 статьи 14 Закона № 152-ФЗ.

10.5. Оператор рассматривает обращения и предоставляет ответ в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты получения обращения. Указанный срок может быть продлён не более чем на 5 (пять) рабочих дней с направлением субъекту персональных данных

мотивированного уведомления с указанием причин продления (часть 2 статьи 20 Закона № 152-ФЗ).

11. Меры по обеспечению безопасности персональных данных

11.1. Оператор принимает правовые, организационные и технические меры, необходимые и достаточные для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий.

11.2. Оператор принимает следующие меры.

11.2.1. Издание настоящей Политики и иных документов по вопросам обработки персональных данных, включая документ, устанавливающий порядок рассмотрения запросов субъектов персональных данных.

11.2.2. Проведение оценки вреда, который может быть причинён субъектам персональных данных в случае нарушения Закона № 152-ФЗ.

11.2.3. Минимизация объёма обрабатываемых данных. Заявки не сохраняются в базе данных сайта. Собственные журналы посещений сайта Оператором не ведутся.

11.2.4. Ограничение доступа к персональным данным, применение парольной защиты и многофакторной аутентификации используемых сервисов.

11.2.5. Применение защищённого соединения при передаче данных посредством форм сайта.

11.2.6. Осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства Российской Федерации.

11.2.7. Уничтожение или обезличивание персональных данных по достижении целей обработки.

11.3. Шифровальные средства, подлежащие оценке соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, Оператором не применяются.

11.4. Функции по организации обработки персональных данных Оператор осуществляет лично. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, не назначается, поскольку в силу части 1 статьи 22.1 Закона № 152-ФЗ такая обязанность установлена для операторов, являющихся юридическими лицами.

11.5. При установлении факта неправомерной или случайной передачи персональных данных, повлёкшей нарушение прав субъектов персональных данных, Оператор уведомляет уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных в сроки, установленные частью 3.1 статьи 21 Закона № 152-ФЗ.

12. Заключительные положения

12.1. Оператор вправе вносить изменения в Политику. Новая редакция вступает в силу с момента её размещения на сайте, если иное не установлено самой редакцией. Изменение Политики не расширяет объём ранее предоставленных согласий.

12.2. По вопросам, не урегулированным Политикой, применяются положения законодательства Российской Федерации.